

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2395/2538

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์มหาชนกิจ
จำกัด

โจทก์

นาง แอนนา หลิวหรือ นาง แอนนา เดอ
หลิง

ผู้ร้อง

หรือ นาง เจิ้งหยินนา

ผู้ร้อง

บริษัท ดิลลิเจนท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 56 วรรคท้าย, มาตรา 57 (1)

การที่โจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระหนี้และบังคับจำนองเป็นเรื่องที่โจทก์ขอให้บังคับเอาแก่จำเลยซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างหากจากฮ. ที่ผู้ร้องอ้างว่าฮ.เป็นผู้ลงทุนในบริษัทจำเลยแต่เพียงผู้เดียวแต่ให้บุคคลอื่นเป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทเนื่องจากฮ.ถูกจำกัดสิทธิเพราะเป็นบุคคลต่างด้าวข้ออ้างของผู้ร้องเป็นเรื่องระหว่างฮ. กับจำเลยไม่เกี่ยวกับคดีนี้ฮ. มีสิทธิในบริษัทจำเลยเพียงใดคงมีอยู่อย่างนั้นไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องร้องสอดเข้ามาเพื่อยังให้ได้รับความรับรองคุ้มครองหรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ตามมาตรา57(1)ส่วนที่ผู้ร้องขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้แทนเฉพาะคดีของฮ. เพื่อจัดการทรัพย์สินของฮ. นั้นการตั้งผู้แทนเฉพาะคดีตามมาตรา56วรรคท้ายเป็นเรื่องที่ผู้ริ่ความสามารถไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้แทนโดยชอบธรรมทำหน้าที่ไม่ได้คดีนี้โจทก์ไม่ได้ฟ้องบังคับให้ฮ. ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยเป็นส่วนตัวทั้งฮ. ไม่ใช่ผู้ริ่ความสามารถ

หากผู้ร้องเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากฮ. ก็เป็นเรื่องที่ผู้ร้องจะนำไปใช้ในกิจการตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจซึ่งไม่เกี่ยวกับคดีนี้

โจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระเงินที่จำเลยกู้ยืมไปจากโจทก์และออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้โจทก์ไว้พร้อมดอกเบี้ยรวมเป็นเงิน 27,895,890.41 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ในต้นเงิน 25,000,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จหากไม่ชำระขอให้บังคับจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์ หากไม่พอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยขายทอดตลาดชำระหนี้จนครบ

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ

ก่อนสืบพยานโจทก์ ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าเดิมผู้ร้องเป็นภรรยาของนายฮาร์วี หลิว และขณะนี้เป็นผู้รับมอบอำนาจของนายฮาร์วี หลิว กรรมการบริษัทจำเลยในการจัดการทรัพย์สินสมบัติหรือสิทธิประโยชน์ทั้งหมดแทนในขณะที่นายฮาร์วี หลิว ไม่อยู่ บริษัทจำเลยเป็นกิจการที่ลงทุนโดยทรัพย์สินของนายฮาร์วี หลิว เพียงผู้เดียวต่อมาเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2533 นายฮาร์วี หลิวได้หายไปจากภูมิลำเนาโดยไม่ทราบข่าวคราว ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรทำให้กิจการของบริษัทจำเลยหยุดชะงัก ผู้ร้องเพิ่มทราบบริษัทจำเลยถูกฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2534 เนื่องจากผลแห่งคำพิพากษาหรือการบังคับตามคำพิพากษาคดีนี้เป็นผลโดยตรงต่อนายฮาร์วี หลิว ผู้ร้องในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากนายฮาร์วี หลิว จึงจำเป็นเพื่อยังให้ได้รับความคุ้มครองคุ้มครองหรือบังคับตามสิทธิของนายฮาร์วี หลิวจึงให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้แทนของนายฮาร์วี หลิวเฉพาะคดีนี้เพื่อจัดการทรัพย์สินของนายฮาร์วี หลิว ในคดีนี้ต่อไป

โจทก์ยื่นคำแถลงคัดค้านว่า ผู้ร้องมิได้จดทะเบียนสมรสกับนายฮาร์วี หลิว จึงมิได้เป็นสามีภรรยาด้วยกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ร้องไม่ได้เป็นผู้รับมอบอำนาจจากนายฮาร์วี หลิว ที่ผู้ร้องอ้างว่าบริษัทจำเลยลงทุนโดยนายฮาร์วี หลิว เพียงผู้เดียวนั้น ความจริงนายฮาร์วี หลิวมิได้เกี่ยวข้องกับบริษัทจำกัดแต่ประการใด ทั้งมิได้เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำเลยด้วย ที่ดินทั้ง 6 โฉนดที่โจทก์ฟ้องมีชื่อบริษัทจำเลยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว เมื่อนายฮาร์วี หลิว มิได้เกี่ยวข้องและมีได้เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำเลย การหายไปจากภูมิลำเนาของนายฮาร์วี หลิวจึงไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ ขอให้อยกคำร้องของผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องของ ผู้ร้องแล้ว มีคำสั่งยกคำร้องสอดและคำร้องขอเป็นผู้แทนเฉพาะคดีของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องบังคับให้จำเลยชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงิน และบังคับจำนองเอาแก่ที่ดินที่จำเลยจดทะเบียนจำนองเป็นประกันหนี้ไว้แก่โจทก์ เป็นเรื่องที่โจทก์ขอให้บังคับเอาแก่จำเลยซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างหากจากนายเฮนรี่ หลิว ที่ผู้ร้องอ้างว่านายฮาร์วี หลิว เป็นผู้ลงทุนในบริษัทจำเลยแต่เพียงผู้เดียวแต่ให้บุคคลอื่นเป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทจำเลยในหนังสือบริคณห์สนธิและมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เพราะนายฮาร์วี หลิว ต้องการให้บริษัทจำเลยเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย เพื่อการซื้อที่ดินและพัฒนาขายซึ่งนายฮาร์วี หลิว ถูกจำกัดสิทธิดังกล่าว เพราะเป็นบุคคลต่างด้าว โดยบุคคลผู้มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นเหล่านั้นไม่ได้นำเงินมาลงทุนแต่อย่างใด ที่ดิน

ซึ่งจำเลยนำไปจดทะเบียนจำนองไว้กับโจทก์ทั้ง 6 โฉนด เป็นที่ดินซึ่งนายฮาร์วี หลิว
ซื้อด้วยเงินของตนเองแต่ให้จำเลยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทน แล้วต่อมานายฮาร์วี หลิว
ได้มอบหมายให้นางสาววิไล บันแก้ว กรรมการบริษัทจำเลยนำที่ดินทั้ง 6 โฉนดไป
จำนองไว้กับโจทก์เพื่อเป็นประกันหนี้ของบริษัทจำเลย หากมีการบังคับจำนองตาม
ฟ้องโจทก์โดยยึดที่ดินดังกล่าวออกขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์แล้วคงเหลือเงิน
จำนวนเท่าใดต้องคืนให้แก่นายฮาร์วี หลิวไม่ใช่คืนให้กับบริษัทจำเลย นายฮาร์วี หลิว
จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย มีสิทธิร้องขอเข้าเป็นคู่ความฝ่ายที่สามตามกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาตรา 57(1) นั้น เห็นว่าข้ออ้างของผู้ร้องดังกล่าวล้วนเป็นเรื่อง
ระหว่างนายฮาร์วี หลิว กับจำเลยทั้งสิ้นไม่เกี่ยวกับคดีนี้ นายฮาร์วี หลิว มีสิทธิใน
บริษัทจำเลยเพียงใดคงมีอยู่อย่างนั้น ไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องร้องสอดเข้ามาเพื่อยัง
ให้ได้รับความรับรองคุ้มครอง หรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1) แต่อย่างใดส่วนที่ผู้ร้องขอให้ตั้งผู้ร้อง
เป็นผู้แทนเฉพาะคดีของนายฮาร์วี หลิว เพื่อจัดการทรัพย์สินของนายฮาร์วี หลิวต่อ
ไปนั้น เห็นว่า การตั้งผู้แทนเฉพาะคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 56 วรรคท้ายเป็นเรื่องที่ผู้ไร้ความสามารถไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้
แทนโดยชอบธรรม ทำหน้าที่ไม่ได้คดีนี้โจทก์ไม่ได้ฟ้องบังคับให้นายฮาร์วี หลิว ร่วม
รับผิดกับจำเลยเป็นส่วนตัว ทั้งนายฮาร์วี หลิวไม่ใช่ผู้ไร้ความสามารถหากผู้ร้องเป็นผู้
ได้รับมอบอำนาจจากนายฮาร์วี หลิวก็เป็นเรื่องที่ผู้ร้องจะนำไปใช้ในกิจการตามที่ระบุ
ไว้ในหนังสือมอบอำนาจซึ่งไม่เกี่ยวกับคดีนี้

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(ผล อนุวัตินิติการ-สมปอง เสนเนียม-พิมล สมานิตย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ